Tema 10

La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla.

Referencias Legislativas

- *Constitución española de 1978.*
- *Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.*

Guion-resumen

1. La Administración Local

1.1. Normativa general

1.2. Características

1.3. Entes que integran la Administración Local

2. Entes de la Administración Local: la provincia

2.1. La provincia según la Constitución

2.2. Elementos de la provincia

2.3. La organización provincial: las Diputaciones

2.4. Regímenes provinciales especiales

3. Entes de la Administración Local: el municipio

3.1. El municipio en la Constitución

3.2. Elementos del municipio

3.3. Organización municipal: los Ayuntamientos

3.4. Regímenes especiales municipales

3.5. Competencias municipales

4. Otras entidades locales

4.1. Las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio

4.2. Entidades locales de ámbito superior al municipio

Ideas clave

1. La Administración Local

1.1. Normativa general

La normativa reguladora de la Administración Local se encuentra fundamentalmente en las siguientes normas:

— La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

— La legislación de las Comunidades Autónomas que afecta a la Administración Local.

— El texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) y sus Reglamentos de desarrollo.

— La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.

— Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

1.2. Características

— La Administración Local forma parte de la Administración Pública.

— A diferencia de la Administración periférica del Estado, la Administración Local está integrada por entes y no por órganos. Es decir, por sujetos de Derecho con personalidad jurídica propia.

— Los entes que se encuadran en la Administración Local tienen, a diferencia de los entes institucionales, carácter territorial. De ahí el carácter de generalidad de sus fines.

1.3. Entes que integran la Administración Local

De acuerdo con la normativa local contenida en la LRBRL, y disposiciones que la desarrollan, puede establecerse la siguiente clasificación de los entes locales:

a) **Entidades locales territoriales:**

— Municipio.

— Provincia.

— La isla en los archipiélagos de Baleares y Canarias.

b) **Otras Entidades locales:**

Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

Ha de tenerse en cuenta que las entidades locales de ámbito inferior se recogían en el art. 45 de LBRL pero este artículo se deja sin contenido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Conforme a lo dispuesto en la D.T 4ª de esta Ley, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley (31 de diciembre de 2013) mantendrán su personalidad jurídica y la condición de Entidad Local. Además, la D.T.5ª de esta misma ley añade que el núcleo de población que antes del 1 de enero de 2013 hubiera iniciado el procedimiento para su constitución como entidad de ámbito territorial inferior al municipio, una vez que se constituya, lo hará con personalidad jurídica propia y con la condición de Entidad Local y se regirá por lo dispuesto en la legislación autonómica correspondiente.

— Las Áreas Metropolitanas.

— Las Mancomunidades de municipios.

c) **Regímenes Especiales Municipales:**

— Municipios de gran población.

— Concejo Abierto.

— Municipios pequeños o de carácter rural.

d) **Regímenes Especiales Provinciales:**

— Órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

— Régimen peculiar de Navarra y Comunidades Autónomas uniprovinciales.

— Cabildos y Consejos insulares para Canarias y Baleares.

e) **Consorcios.**

f) **Entidades Consuetudinarias.**

2. Entes de la Administración Local: la provincia

2.1. La provincia según la Constitución

Esto es lo que dice el art. 141 sobre la provincia:

— Se afirma el carácter dual de la provincia: es definida a la vez como **entidad local con personalidad jurídica propia**, cuya especificidad viene dada por su carácter de agrupación de municipios; y como **división para el cumplimiento de las actividades estatales.**

— Se afirma el carácter representativo de las Diputaciones en tanto que órganos encargados del gobierno y administración de la provincia.

— Se garantiza constitucionalmente la entidad provincial, que no puede ser suprimida por las Comunidades Autónomas y cuyos límites solo pueden ser alterados por ley orgánica.

Por su parte el art. 31 de la LRBRL, define a la provincia como una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2.2. Elementos de la provincia

Tres son los elementos básicos de la provincia: territorio, población y organización administrativa.

— El territorio provincial está determinado por la suma de los territorios de los Municipios integrados en la misma. **Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley orgánica** (art. 141.1. de la Constitución).

— De la misma forma, la población de la provincia aparece determinada por la suma de las poblaciones de los Municipios que forman parte de ella.

— En cuanto a su organización la Constitución y la LRBRL establecen que el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendadas a las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

— El órgano típico de la Administración Local en la provincia es la Diputación Provincial. Dice al respecto el art. 55 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre): *«La Diputación es el órgano de gobierno y administración de la provincia, como entidad local, con carácter de Corporación de Derecho Público»*.

2.3. La organización provincial: las Diputaciones

La organización provincial se integra, en general, según el art. 32 LRBRL por los siguientes órganos:

— El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno que existen en todas las Diputaciones.

— Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno, y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia

de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno (aunque la LRBRL no las denomina, se está refiriendo a las comisiones informativas).

— Otros órganos, complementarios de los anteriores, se establecerán y regularán por las propias Diputaciones, sin otro límite que el respeto a la organización básica determinada por Ley y, sin perjuicio de que las leyes de las CCAA sobre régimen local puedan establecer una organización provincial complementaria distinta a la prevista en la LRBRL.

2.3.1. El Pleno de la Diputación

A) Composición

El Pleno de la Diputación está integrado por todos los Diputados, y es presidido por su Presidente.

B) Elección de Diputados

Viene regulado en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Se determina según el número de residentes de cada provincia conforme al siguiente baremo:

Nº de Residentes	Nº de Diputados
Hasta 500.000 residentes.	25 Diputados.
De 500.001 a 1.000.000.	27 Diputados.
De 1.000.001 a 3.500.000.	31 Diputados.
De 3.500.001 en adelante.	51 Diputados.

a) **Distribución territorial**

Las Juntas Electorales Provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el décimo día posterior a la convocatoria de elecciones atendiendo a la siguiente regla:

- Todos los partidos judiciales cuentan, al menos, con un Diputado.
- Ningún partido judicial puede contar con más de tres quintos del número total de Diputados provinciales.
- Las fracciones iguales o superiores a 0,50 que resulten del reparto proporcional se corrigen por exceso y las inferiores por defecto.
- Si como consecuencia de las operaciones anteriores resultase un número total que no coincida, por exceso, con el número de Diputados correspondientes a la provincia, se sustraen los

puestos necesarios a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea menor. Si, por el contrario, el número no coincide por defecto se añaden puestos a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea mayor.

- Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva provincia, la Junta Electoral de Zona procede a formar una relación con los partidos políticos, coaliciones y federaciones que hayan obtenido algún Concejal dentro de cada partido judicial.

  Concluida esta operación, la junta distribuye los puestos de Diputados Provinciales entre los partidos, coaliciones y federaciones en proporción a los votos obtenidos (sistema D'Hont).

b) **Elección interna de Diputados**

Realizada la asignación de puestos de Diputados, conforme a los apartados anteriores, la Junta Electoral convocará por separado dentro de los cinco días siguientes, a los Concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, que hayan obtenido puestos de Diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por un tercio de dichos Concejales a quienes hayan de ser proclamados Diputados, eligiendo además, tres suplentes, para cubrir por su orden las eventuales vacantes. La elaboración de las mencionadas listas se ajustará al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%, integrándose en las listas por personas de uno y otro sexo ordenados de forma alternativa.

Efectuada la elección, la Junta de Zona proclama los Diputados electos y los suplentes, expide las credenciales correspondientes y remite a la Junta Provincial y a la Diputación certificaciones de los Diputados electos en el partido judicial.

C) Duración del mandato

La duración del mandato de los Diputados provinciales será de cuatro años.

D) Funciones

Corresponden en todo caso al Pleno, entre otras, las funciones de:

a) Organización de la Diputación.

b) Aprobación de las Ordenanzas.

c) Aprobación y modificación de los Presupuestos.

d) Control y fiscalización de los órganos de Gobierno Provincial.

e) Votación de la moción de censura contra el Presidente y la cuestión de confianza planteada por él mismo.

2.3.2. El Presidente de la Diputación

A) Elección

Para la elección del Presidente, el candidato debe obtener mayoría absoluta en primera votación y simple en la segunda.

El Presidente tomará posesión ante el Pleno de la Corporación, de acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos públicos.

B) Causas de cese

— El presidente de la Diputación podrá ser destituido de su cargo mediante moción de censura suscrita por la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación y adoptada por el Pleno con mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

— La Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril, de modificación de la LOREG, introdujo en su momento una novedad, estableciendo que el Presidente de la Diputación podrá cesar mediante la pérdida de una cuestión de confianza por él planteada ante el Pleno de la Corporación, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:

  a) Los presupuestos anuales.

  b) El reglamento orgánico.

  c) El plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

  En caso de no obtenerse la confianza, el nuevo Presidente se elegirá de acuerdo con el sistema previsto en el art. 197 bis para los Alcaldes de municipios de más de 250 habitantes.

— Renuncia. El Presidente podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de Diputado.

— Finalización de los 4 años de mandato.

C) Funciones

Corresponden en todo caso al Presidente de la Diputación, entre otras, las funciones de:

a) Dirigir el gobierno y la administración de la Provincia.

b) Representar a la Diputación.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación y decidir los empates con voto de calidad.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras, cuya titularidad o ejercicio corresponda a la Diputación Provincial.

e) La Jefatura superior del personal de la Corporación.

2.3.3. Los Vicepresidentes

Los Vicepresidentes serán libremente nombrados y cesados por el Presidente, de entre los miembros de la Junta de Gobierno.

La condición de Vicepresidente se pierde, además de por el cese, por la renuncia expresa manifestada por escrito y por la pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno.

Corresponde a los Vicepresidentes, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Presidente, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Presidente en los supuestos de vacante en la Presidencia hasta que tome posesión del nuevo Presidente.

2.3.4. La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno se integra por el Presidente, que la preside y los Diputados nombrados y separados libremente por él, dando cuenta al Pleno.

El número de Diputados a los que el Presidente puede nombrar miembros de la Junta de Gobierno no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.

Es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno la asistencia permanente al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. A tal fin, la Junta de Gobierno será informada de todas las decisiones del Presidente. Esta información tendrá carácter previo a la adopción de la decisión, siempre que la importancia así lo requiera.

Asimismo la Junta de Gobierno ejercerá las atribuciones que le delegue, el Presidente y también aquellas atribuciones que le asignen las leyes.

El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta del Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos puede realizar en favor de cualquier Diputado, aunque no permanezca a la Junta.

2.3.5. Las Comisiones Informativas

Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.

2.3.6. Órganos complementarios

Se consideran órganos complementarios, según lo dispuesto en el art. 119 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales a:

— Los Diputados delegados.

— La Comisión Especial de Cuentas.

— Los Consejos sectoriales.

— Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios.

El art. 119 del ROFEL incluye, además, entre los órganos complementarios, a las Comisiones Informativas; no obstante, hay que tener en cuenta que tras la modificación de la LRBRL efectuada por la Ley 11/1999, las Comisiones Informativas pasan a ser consideradas órganos necesarios.

2.4. Regímenes provinciales especiales

2.4.1. Las Islas

Según el art. 141.4 de la Constitución, "en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos".

Los Cabildos existen en las Islas Canarias, como órganos de gobierno, administración, representación y funcionamiento de las mismas y, se rigen por las normas de las Diputaciones Provinciales.

En las Islas Baleares existen los Consejos Insulares, que también se rigen por las normas de organización y funcionamiento de las Diputaciones Provinciales.

Con la particularidad, en ambos archipiélagos, de que los miembros de sus órganos de gobierno se eligen por sufragio.

2.4.2. Las Comunidades Autónomas uniprovinciales

Actualmente están constituidas siete Comunidades Autónomas Uniprovinciales. En ellas es el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma el que a su vez posee el carácter de corporación local en sustitución de la Diputación.

2.4.3. Los territorios históricos vascos

En las provincias del País Vasco existe, en cada una de ellas, una Junta General cuyos miembros son elegidos por sufragio y, una Diputación Foral elegida por los miembros de la correspondiente Junta General.

3. Entes de la Administración Local: el municipio

3.1. El municipio en la Constitución

La Constitución efectúa -en el art. 140- el siguiente tratamiento de los municipios:

— Garantiza su autonomía.

— Reconoce su personalidad jurídica plena.

— Afirma el carácter electivo del Ayuntamiento mediante sufragio universal, libre, directo y secreto.

— Establece la posibilidad de que los Alcaldes sean elegidos bien por los concejales, bien directamente por los vecinos.

— Mantiene la posibilidad del régimen de concejo abierto.

Por otra parte, la Constitución señala -en el art. 141.3- que *"se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia"*.

3.2. Elementos del municipio

El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Tres elementos señalan la presencia de un municipio: un territorio (el término municipal) sobre el que se extiende su jurisdicción; una población, que se asienta sobre este; y una organización jurídico-política que define el Poder en el ámbito local.

3.2.1. El término municipal

Es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.

El término municipal es elemento esencialísimo, pues, como hemos dicho, el municipio tiene carácter de ente territorial, de manera que los órganos competentes en un municipio son incompetentes en otro.

A) El territorio

El municipio precisa de una base territorial que determinará la esfera de la competencia de sus órganos de gobierno.

Según la LRBRL, el término municipal es el territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.

El territorio disfruta de los siguientes caracteres:

— Generalmente, es un contorno cerrado y continuo.

— Todo municipio pertenecerá a una sola provincia.

Excepcionalmente, serán respetadas las situaciones de discontinuidad que están reconocidas actualmente (se reconoce así la existencia de "enclaves" de un Ayuntamiento en el término municipal de otro).

El territorio de un municipio puede ser alterado por las causas legalmente establecidas, si bien dicha alteración no podrá dar lugar a la modificación de los límites provinciales.

B) Modificación del término municipal

La LRBRL trata así de la modificación de los términos municipales (art. 13):

1. *"La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado.*

2. *La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.*

   (...)"

3.2.2. La población

La Ley 4/1996, de 10 de enero, dio una nueva redacción a la LRBRL en relación con el Padrón municipal introduciendo importantes cambios en la concepción de vecino y suprimiendo las figuras del "domiciliado" y del "transeúnte".

Según la LRBRL "el conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio".

Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio.

La condición de vecino se adquiere, por tanto, en el momento de la inscripción en el Padrón municipal.

A este respecto, el art. 15 de la LRBRL establece que toda persona que viva en España estará obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.

Por su parte, la persona que viva en varios municipios deberá inscribirse en el que habite durante más tiempo al año.

3.2.3. La organización

El gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.

Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos, en los términos que establece la legislación electoral general.

Según el art. 140 de la Constitución: *"El gobierno y administración de los municipios corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales".*

3.3. Organización municipal: los Ayuntamientos

La organización municipal se integra, fundamentalmente, por los siguientes órganos:

— El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno que existen en todos los Ayuntamientos.

— La Junta de Gobierno Local existe en los Municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico, o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.

— En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que correspondan al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos.

— La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el Título X de la LRBRL (municipios de gran población), y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.

— La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios.

— Otros órganos, complementarios de los anteriores, se establecen y regulan por los propios Municipios en sus reglamentos orgánicos sin otro límite que el respeto a la organización básica determinada por la Ley y por las leyes de las Comunidades Autónomas.

3.3.1. El Alcalde

A) Atribuciones

El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Dirigir el gobierno y la administración municipales.

b) Representar al Ayuntamiento.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y de cualesquiera otros órganos municipales y decidir los empates con voto de calidad.

d) Sancionar las faltas a su autoridad o por infracciones de las Ordenanzas Municipales.

e) Dictar bandos.

f) Aprobar la Oferta de Empleo Público.

g) Desempeñar la Jefatura superior de todo el personal.

h) Ejercer la jefatura de la policía municipal.

B) Elección de Alcalde

En los municipios de más de 250 habitantes, en la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

— Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.

— Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales, es proclamado electo.

— Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo.

En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes, pueden ser candidatos a Alcalde todos los Concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado Alcalde si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de Concejales.

C) Causas de cese

a) **Moción de censura.**

El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas:

— La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción.

— En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias.

— Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato. *Este apartado del art. 197 de la LOREG ha sido declarado inconstitucional y nulo por Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 21 de diciembre de 2017, publicada en el BOE de 17 de enero de 2018. Por ello deberá tenerse en cuenta el alcance de inconstitucionalidad de este apartado en el sentido dado en el fundamento jurídico 8 de dicha sentencia.*

b) **Cuestión de confianza.**

El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:

— Los presupuestos anuales.

— El reglamento orgánico.

— Las ordenanzas fiscales.

— La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal.

En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, el Alcalde cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiera de sucederle en el cargo.

c) **Dimisión voluntaria.**

d) **Finalización de mandato.**

3.3.2. Los Tenientes de Alcalde

Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados por este de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, y donde esta no exista, de entre los Concejales (art. 46 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobadas por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre).

El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno local y, donde esta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieren a ella.

3.3.3. La Junta de Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.

Corresponde a la Junta de Gobierno Local:

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las Leyes.

3.3.4. Las comisiones informativas

Su composición será la que se establezca en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento respetando en todo caso la regla general de que todos los grupos políticos del Ayuntamiento deben contar con algún miembro en las mismas. Su función será la de estudiar, informar o consultar todos aquellos asuntos que sean competencia del Pleno, así como llevar a cabo el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los Concejales que ostenten delegaciones del Alcalde.

3.3.5. El Pleno del Ayuntamiento

El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde, y tiene como funciones:

— El control y fiscalización de los órganos de gobierno.

— Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.

— La aprobación y modificación de los Presupuestos.

— La aprobación del Reglamento orgánico y de las Ordenanzas.

— La aprobación de la plantilla de personal y selección de puestos de trabajo.

— Pertenece, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde, y sobre la cuestión de confianza planteado por él mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal y se rige por lo dispuesto en la legislación electoral general.

3.3.6. Elecciones municipales

De acuerdo con la LOREG, los vecinos del municipio eligen directamente a los Concejales y los Concejales eligen ellos mismos al Alcalde, que deberá ser el cabeza de lista de una de las candidaturas presentadas que hayan obtenido representación. El mandato será de 4 años.

Recuérdese que según la reforma del art. 13.2 de la Constitución, los extranjeros residentes en España pueden tener el derecho de sufragio activo (ser electores) y pasivo (ser elegibles) en las elecciones municipales cuando así se establezca por tratado o ley. La suscripción por España del Tratado de la Unión Europea, adoptado en Maastricht, en 7 de febrero de 1992, atribuye a los nacionales de países miembros de la Unión Europea los derechos mencionados.

Cada **término municipal** constituye una circunscripción electoral, en la que se elige el número de Concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala:

Nº de Residentes	Nº de Concejales
Hasta 100 residentes	3
De 101 a 250	5
De 251 a 1.000	7
De 1.001 a 2.000	9
De 2.001 a 5.000	11
De 5.001 a 10.000	13
De 10.001 a 20.000	17
De 20.001 a 50.000	21
De 50.001 a 100.000	25

De 100.001 en adelante, un Concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par.

La escala prevista en el párrafo anterior no se aplica a los municipios que, de acuerdo con la legislación sobre Régimen Local, funcionan en régimen de Concejo Abierto. En estos municipios los electores eligen directamente al Alcalde por sistema mayoritario.

3.4. Regímenes especiales municipales

3.4.1. El Concejo abierto

Funcionan en régimen de Concejo abierto:

— Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración.

— Aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.

La constitución en Concejo abierto de los municipios a que se refiere el segundo párrafo requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma.

En el régimen de Concejo abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en la LRBRL y las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.

No obstante, los Alcaldes de las Corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren, deberán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto.

Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos.

3.4.2. Los municipios de gran población

Tendrán la consideración de municipios de gran población:

a) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.

b) Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.

c) Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas.

d) Asimismo, a los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.

En los supuestos previstos en los párrafos c) y d), se exigirá que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.

3.5. Competencias municipales

Se pueden clasificar en varios grupos; la ley establece que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

La LRBRL establece unas **obligaciones mínimas para todos los municipios** y otras que están en función del número de habitantes; las obligaciones mínimas son las que a continuación pasamos a examinar.

Los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) **En todos los municipios:** alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

b) En los municipios **con población superior a 5.000 habitantes**, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

c) En los municipios **con población superior a 20.000 habitantes**, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

d) En los municipios **con población superior a 50.000 habitantes**, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado.

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a esta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.

La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los municipios, prevista en el art. 36 LRBRL, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.



4. Otras entidades locales

4.1. Las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio

Se trata de instituciones de gran abolengo en nuestros Derecho, de las que es difícil señalar el origen exacto, pues sus antecedentes se remontan hasta la misma época de la Reconquista.

Todas las Leyes de Régimen Local hasta nuestros días han venido reconociendo su existencia. En el actual se recogía en el art. 45 LBRL, hasta la derogación de este artículo por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Esta misma introduce un nuevo art. 24 bis en el articulado de la LBRL, que regula lo siguiente en relación con las entidades de ámbito inferior al Municipio:

1. *"Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes.*

2. *La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.*

3. *Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".*

4.2. Entidades locales de ámbito superior al municipio

La Constitución contempla expresamente la posibilidad de que se establezcan entidades asociativas de carácter local pero, según se ha puesto de relieve de forma reiterada, sin atribuirles naturaleza obligatoria. Y lo hace en dos supuestos:

— Según el art. 141.3, se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

— Conforme al art. 152.3, mediante la agrupación de municipios limítrofes los Estatutos podrán establecer circunscripciones propias que gozarán de plena personalidad jurídica.

En cuanto a que su naturaleza sea territorial o institucional dependerá de las previsiones estatutarias y legislativas.

4.2.1. La Comarca

La Comarca es la Entidad Local con personalidad jurídica propia creada para la gestión de unos intereses comunes a varios municipios situados en una misma zona.

La iniciativa para la creación de una comarca puede partir de los municipios interesados o de la Comunidad Autónoma correspondiente; la creación se hace por ley de la Comunidad Autónoma. En cualquier caso no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios que debieran agruparse en ella, siempre que en este caso, tales municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente.

Las leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen.

4.2.2. Las áreas metropolitanas

Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.

A la vista de la definición propuesta, que reproduce exactamente el contenido del art. 43.2 LRBRL, se deduce que las áreas metropolitanas son agrupaciones forzosas de municipios.

La creación, modificación y supresión de las áreas metropolitanas corresponde a las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, de acuerdo con sus respectivos Estatutos.

4.2.3. Las mancomunidades de municipios

Las mancomunidades son entidades institucionales constituidas por la asociación voluntaria de dos o más municipios para la ejecución en común de obras o servicios determinados de su competencia.

Su rasgo distintivo, frente a las entidades locales anteriormente estudiadas, radica en que ostentan en todo caso y de forma incuestionable naturaleza institucional, al crearse, como manifestación del derecho de asociación de los municipios que las integran, para la realización de fines específicos: la ejecución en común de obras o servicios de competencia de tales municipios y que habrán de estar necesariamente determinados en sus Estatutos.

La LRBRL se remite en cuanto al procedimiento de aprobación de los Estatutos de las mancomunidades a lo que determine el legislador autonómico. Que habrá de ajustarse a las siguientes reglas:

— La elaboración corresponderá a los Concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en Asamblea.

— La Diputación o diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de Estatutos.

— Los Plenos de todos los Ayuntamientos aprobarán los Estatutos.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento → ALCALDE	TENIENTES DE ALCALDE	PLENO	JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
MUNICIPIO **Elección**: Concejales o vecinos. **Funciones:** - Dirige el gobierno y administración municipales. - Representa al Ayuntamiento. - Convoca y preside las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local. - Dicta bandos.	**Elección:** Alcalde, entre los miembros de la Junta de Gobierno Local o entre los Concejales. **Número**: no superior al de miembros de la Junta de Gobierno Local o a 1/3 de los Concejales. **Funciones:** sustituir al Alcalde.	**Composición**: integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde. **Funciones**: – Aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas. – Aprobación de mociones de censura contra el Alcalde.	**Existe**: en Municipios con más de 5.000 habitantes y en los de menor cuando así lo disponga su Reglamento o lo acuerde el Pleno. **Composición**: Alcalde y un número de Concejales no superior a 1/3 del total, elegidos por el Alcalde. **Funciones**: asistencia al Alcalde.
Diputación → **PRESIDENTE**	**VICEPRESIDENTES**	**PLENO**	**JUNTA DE GOBIERNO**
PROVINCIA Elección: corresponde al pleno por mayoría absoluta en primera votación y simple en segunda. Funciones: – Dirige el gobierno y administración provincial. – Representa a la Diputación. – Convoca y preside las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno.	**Elección**: Presidente, entre los miembros de la Junta de Gobierno. **Número**: no superior al de miembros de la Junta de Gobierno. **Funciones**: sustituir al Presidente.	**Composición**: integrada por todos los Diputados provinciales y presidido por el Presidente de la Diputación. **Funciones**: – Aprobación del Reglamento orgánico y ordenanzas. – Aprobación de mociones de censura. – Aprobación de los presupuestos provinciales.	**Existe**: en todas las Diputaciones Provinciales. **Composición:** Presidente y un número de Diputados provinciales no superior a 1/3 del total elegidos por el Presidente. **Funciones:** asistencia al Presidente.

ISLAS → Cabildos en las Canarias y Consejos Insulares en las Baleares.

COMARCAS → Agrupan varios Municipios y pueden ser creados por las Comunidades Autónomas.

ÁREAS METROPOLITANAS → Agrupan varios Municipios de grandes áreas urbanas y su creación también corresponde a las **Comunidades Autónomas.**

MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS → Agrupación de varios Municipios para la ejecución en común de obras o servicios.

ENTIDADES LOCALES MENORES → Pueden ser creadas por las Comunidades Autónomas para la administración de núcleos de población inferior al Municipio.

Ideas clave

— **El municipio:** de conformidad con el Título II de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es una entidad local básica de la organización territorial del Estado. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.

- La organización municipal: el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión Especial de Cuentas existen en todos los ayuntamientos. La Junta de Gobierno Local y los órganos de estudio, informe o consulta, existen en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios de gran población, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por mayoría absoluta, o así lo disponga su Reglamento orgánico.

- Servicios municipales obligatorios: En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. En los Municipios con población superior a 5.000, 20.000 y 50.000 se van sumando más servicios.

— **La provincia:** es según lo regulado en el Título III de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Entidad local determinada por la agrupación de Municipios, que garantiza los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos. Tres son los elementos básicos de la provincia: territorio, población y organización administrativa.

- La organización provincial: existen en todas las Diputaciones, el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno, el Pleno y órganos de estudio, informe o consulta.